

도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예 처리지침

제정 대검 예규 제825호, 2016. 1. 5.

개정 대검 예규 제1075호, 2020. 3. 26.

개정 대검 예규 제1392호, 2024. 1. 2.

개정 공소청 예규 제102호, 2026. 10. 2.

제1조 【목적】 이 지침은 「도박범죄」 사건 처분 중 「도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예」 처리 기준 및 절차를 마련하여 도박사건의 처리를 내실화함으로써 재범을 방지하고 도박범죄를 감소시키는 것을 목적으로 한다.

제2조 【용어의 정의】 ① 이 지침에서 사용하는 「도박범죄」란 형법 제23장의 도박과 복표에 관한 죄, 국민체육진흥법, 관광진흥법, 게임산업진흥에 관한 법률, 사행행위 등 규제 및 처벌 특례법, 한국마사회법, 경륜·경정법, 복권 및 복권기금법, 전통 소싸움경기에 관한 법률에 규정된 사행행위 범죄를 말한다. 다만 도박장 소나 공간을 개설하거나 이에 가담한 범죄는 제외한다.

② 「보호관찰소」라 함은 법무부 산하 보호관찰소(지소)를 말한다.(이하 '보호관찰소'라 한다)

③ 「한국도박문제예방치유원」 이라 함은 「사행산업통합감독위원회법」 제14조 제1항 규정에 따라 설치된 센터를 말한다.

제3조 【대상자】 검사는 범행의 동기, 행위자의 연령 및 성행, 범행 후 정황 등 형법 제51조의 사항을 고려할 때 상담·교육을 통하여 도박중독 예방 및 도박범죄 근절에 도움이 된다고 판단되고, 도박 행위자가 ‘보호관찰소’의 상담·교육에 자발적으로 동의하는 경우 상담·교육을 조건으로 기소유예 처분을 할 수 있다.

제4조 【상담·교육기간】 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예의 상담·교육기간은 10시간(교육은 1일 4시간으로, 상담은 6회에 걸쳐 총 6시간으로 하며, 개시 후 3개월 이내 종결함)으로 한다.

제5조 【상담·교육 조건부 기소유예 절차】 ① 검사는 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예 처분을 할 경우 그 대상자에게 처분 내용, 취지 등을 설명하고 대상자로부터 상담·교육에 적극 참여한다는 내용의 상담·교육 동의서(별지 제1호 서식)를 받는다. 이때 검사는 대상자에게 상담·교육기간 동안 관련 준수사항을 이행하지 않을 경우 사건을 재기하여 다시 처분할 수 있음을 고지하여야 한다.

② 검사는 도박중독예방 상담·교육을 위탁할 ‘보호관찰소’의 장에게 범죄사실과 상담·교육 위탁서(별지 제2호 서식) 및 제1항의

상담·교육 동의서를 송부하여야 한다.

③ 보호관찰소장은 검사로부터 제2항의 상담·교육 위탁서를 수령하는 즉시 상담·교육 업무를 성실히 수행한다는 내용의 상담·교육 인수서(별지 제3호 서식)를 검사에게 송부하여야 한다.

④ 검사는 제2항의 상담·교육 위탁서 사본과 제3항의 상담·교육 인수서를 사건기록에 편철한다.

제6조 【위탁 보호관찰소 등 지정】 ① 검사는 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유에 처분을 할 경우 대상자의 주거지 관할 ‘보호관찰소’에 상담·교육을 위탁하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 대상자 주거지 관할 ‘보호관찰소’에 상담·교육 프로그램이 구비되지 않았거나 대상자가 타 지역 ‘보호관찰소’로 위탁을 희망하는 경우 대상자의 주거지 이외 관할 ‘보호관찰소’에 위탁할 수 있다.

② 보호관찰소장은 보호관찰소에서 직접 상담·교육을 실시하거나 「한국도박문제예방치유원」에 재위탁하여 상담·교육을 실시한다.

제7조 【불기소장 작성】 검사는 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유에 처분을 하는 경우 기소유예결정서 표지의 비고란에 「도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예」라고 기재한다.

제8조 【보호관찰소의 업무절차】 ① 보호관찰소장은 상담·교육과 관련된 업무를 총괄하고, 소속 직원 중에서 담당자를 지정하는 등 적절한 상담·교육이 이루어지도록 조치하여야 한다.

② 보호관찰소장은 상담·교육 관련 서류를 3년간 보관·관리하여야 한다.

③ 보호관찰소장이나 상담·교육과 관련된 직무담당자는 상담·교육 과정에서 알게 된 내용을 누설하여서는 아니 된다.

제9조 【보호관찰소 변경】 ① 보호관찰소장은 상담·교육 대상자의 주거지 이전 등 사유로 ‘보호관찰소’ 변경이 필요한 경우 검사에게 그 사실을 고지하고, 검사는 그 대상자에게 적합한 ‘보호관찰소’ 변경이 이루어질 수 있도록 조치한다.

② 상담·교육 대상자의 위탁 ‘보호관찰소’ 변경이 있는 경우 수탁 ‘보호관찰소장’은 상담대상자의 상담·교육 위탁서 사본 등 관련 서류를 변경된 ‘보호관찰소장’에게 송부한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 변경된 위탁 ‘보호관찰소’의 상담·교육 관련 절차는 제6조, 제8조를 준용한다.

제10조 【상담·교육 종료통보】 보호관찰소장은 상담·교육을 종료한 때에는 2주 내에 상담·교육 결과통보서(별지 제4호 서식)를 상담·

교육을 의뢰한 공소청 사건과(사건과가 없는 청의 경우 '사건계'를 의미한다, 이하 같다.)로 송부하여야 한다.

제11조 【상담·수강 불이행시 조치】 ① 보호관찰소장은 상담·교육 대상자의 소재불명, 출석 불응 등 기타 상담·교육을 할 수 없는 사유가 발생하는 경우 상담·교육 불이행자 통보서(별지 제5호 서식)를 작성하여 상담·교육을 의뢰한 공소청 사건과로 송부하여야 하고, 사건과 담당직원은 즉시 사건기록과 함께 담당검사에게 그 통보서를 전달하여야 한다.

② 검사는 상담·교육 불이행자 통보서를 사건기록에 편철하고, 그 내용을 검토하여 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예 취지에 반하는 경우 사건을 재기하여 특별한 사정이 없는 한 공소 제기하여 처리한다.

제12조 【기타 행정사항】 ① 사건과 담당직원은 '보호관찰소장'으로부터 상담·교육 종료통보서를 송부받으면 사건관리시스템에 그 내용을 입력하고 공소시효 만료 시까지 보존·관리하여야 한다.

② 사건과장은 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예 사건 중 상담·교육 결과 장기 미통보 사건 및 불이행 통보를 받은 후 미재기된 사건 등에 대하여 자체 점검하는 등 관련 사건의 처리에 누락이 없도록 조치하여야 한다.

제13조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2026년 10월 2일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 10월 1일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조 【시행일】 이 지침은 2016. 1. 18.부터 시행한다.

부 칙

제1조 【시행일】 이 지침은 2020. 3. 30.부터 시행한다.

부 칙

제1조 【시행일】 이 지침은 2024. 1. 2.부터 시행한다.

부 칙

제1조 【시행일】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

【별지 제1호】

상담 · 교육 동의서

사 건 번 호 : 형 제 호

성명 :

생년월일 :

주 소 :

교육 일시 : 2026. . .

교육 장소¹⁾ :

본인은 위 사건과 관련하여 ○○지방공소청(○○지청)의 도박
중독예방 상담·교육 위탁에 기한 ○○보호관찰소에서 실시하는
교육에 동의하며 준수사항을 성실히 이행할 것을 약속합니다.

2026.

진술인 (인)

1) ○○보호관찰소 또는 ○○보호관찰소와 협의된 한국도박문제예방치유원 ○○센터로 기재

【별지 제2호】

상담 · 교육 위탁서

위탁번호 :

사건번호 : 2026형제 0000호

수 신 : ○○보호관찰소장

제 목 : 상담 · 교육 위탁서

아래 사람은 귀 기관에서 실시하는 도박중독예방 상담 · 교육을 의뢰하오니 첨부 의견서를 참조하여 상담 · 교육하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 성 명 :

○ 생 년 월 일 :

○ 주 소 :

○ 연 락 처 : (집 전화) (휴대폰)
(이메일)

○ 직 업 :

첨 부 : 1. 범죄사실 1부.
2. 상담 · 교육 동의서 1부.

2026. . .

○○지방공소청(○○지청) 검사 (인)

전화번호 :

팩스번호 :

상 담 · 교 육 인 수 서

사건번호 : 2026 형제 호

수 신 : ○○지방공소청장 (○○지청장)

아래 사람에 대하여 ○○보호관찰소에서 도박중독예방을 위한
상담·교육을 성실히 수행하겠습니다.

상담·교육 대상자 인적사항

성 명 :

생 년 월 일 :

주 소 :

2026. . .

○○보호관찰소장 (인)

【별지 제4호】

상담·교육 결과통보서

수 신 : ○○지방공소청장(○○지청장)

제 목 : 도박중독예방을 위한 상담·교육 결과통보

아래 사람에게 대한 도박중독예방 상담·교육 결과를 통지합니다.

- 아 래 -

1. 교육대상자 인적사항

○ 사 건 번 호 :

○ 성 명 :

○ 생 년 월 일 :

2. 교육 실시 결과

○ 교육 일시 :

○ 교육 결과

구 분	교육참여 이수율	교육참여 성실도	최종결과	
			PASS	FAIL
평가결과				

첨부 : 상담 및 교육 결과서 1부.

2026. . .

○○보호관찰소장

(인)

【별지 제5호】

도박중독예방 상담·교육 불이행자 통보서

수 신 : ○○지방공소청장 (○○지청장)

제 목 : 도박중독예방 상담·교육 불이행자 통보서

아래 사람은 ○○보호관찰소에서 시행하는 도박중독예방 상담·교육에 불참하였기에 통보합니다.

- 아 래 -

1. 교육대상자 인적사항

○ 사 건 번 호 :

○ 성 명 :

○ 생 년 월 일 :

2. 교육 불참일시 및 사유 :

2026. . .

○○보호관찰소장 (인)

【참고】

한국도박문제예방치유원

센터명	연락처	주소
중앙센터	02-740-9100	서울특별시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어빌딩 8층
경기남부센터	031-243-8280	경기도 수원시 팔달구 효원로 119 (매교동, 청궁빌딩 6층)
경기북부센터	031-919-0814	경기도 고양시 일산서구 일산로 684 희망빌딩 4층
부산울산센터	051-441-2190	부산광역시 동구 중앙대로 197 뉴포트빌딩 5층
광주전남센터	062-369-1368	전남광주통합특별시 북구 운용로 79 광주개인택시신험 3층
대전충남센터	042-867-0075	대전광역시 서구 둔산서로 15 (둔산동) 새천년빌딩 6층
대구센터	053-256-1336	대구광역시 중구 달성로 37 계성빌딩 5층
인천센터	032-438-6565	인천광역시 남동구 예술로 206 중앙프라자 A동 901호
강원센터	033-813-1336	강원특별자치도 원주시 혁신로 19 H타워 2층
정선도박문제 회복센터	033-592-8896	강원특별자치도 정선군 사북읍 사북 중앙로 53-2
전북센터	063-255-1336	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 594 낙원빌딩 B동 2층
세종충북센터	043-275-0051	충청북도 청주시 흥덕구 경산로 1, 하나빌딩 5층
경남센터	055-264-7082	경상남도 창원시 성산구 비읍로4번길 36 범우빌딩 4층
경북센터	054-256-1530	경상북도 포항시 북구 신덕로 274 승리빌딩 2층
제주센터	064-751-1336	제주특별자치도 제주시 서사로 184, 4층

【참고】

도박중독예방 상담·교육 프로그램 안내문

- 공소청에서 도박사범 재범방지 상담·교육 이수를 조건으로 기소 유예 처분된 사람은 교육 참가 동의서에 기재된 상담·교육 일시에 신분증을 지참하고 지정된 교육장소에 출석하여 프로그램을 이수하여야 합니다.
- 상담·교육 시간에 지각·조퇴하거나 불참 및 무단이탈한 사람은 탈락조치합니다. 또한 상담·교육시간 중 진행에 방해되는 행위를 하거나 태도가 불량한 경우 경고하고, 재차 경고 사유가 발생하면 탈락조치합니다.
- 탈락조치한 경우, 불참 처리(2시간, 3시간 등 부분인정 불허)하며, 상담·교육시간과 탈락사유를 명시하여 공소청에 미이수를 통보하오니 유의하시기 바랍니다.

= 아 래 =

- 교육장소 : ○○보호관찰소 / 한국도박문제예방치유원 ○○센터
 - 전화번호 :
 - 주 소 :
 - 교육일시 및 시간 : 2026. 00. 00. 14:00~18:00 (4시간)
- ※ 신분증을 지참하여 교육시간 10분전까지 참석하여 주시기 바랍니다.